Derecho Comercial

Dra. B. Susana Rajchnudel

El Código Civil y Comercial de la Nación

Las leyes de contenido mercantil { **que integran** / **complementan** / **o están incorporadas** } **Código de Comercio**

-

excepto las expresamente derogadas

mantienen su vigencia

como leyes que complementan al nuevo C. C. y N.

Toda referencia al Código de Comercio contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida al Código Civil y Comercial de la Nacion

EJEMPLOS DE LEYES QUE MANTIEN SU VIGENCIA

Leyes
928 y 9463 (Warrants),
9644 (Prenda agraria),
11.867 (Transferencia de Fondos de Comercio),
17.418 (Seguros), 20.091 (Entidades de Seguros),
Dec. ley 5965/63 (Letra de cambio y pagaré);
20.266 y 25.028 (Martilleros y Corredores, parcialmente),
20.337 (cooperativas), 20.705 (Sociedades del Estado),
21.526 (Entidades financieras),
21.768 (Registros Públicos),
22.315 (IGJ),
22.362 (Marcas),
23.576 (Obligaciones negociables),
24.240 y modificaciones (Consumidor),
24.441 (Financiamiento, parcialmente),
24.481 (Patentes),
24.452 (Cheques),
24.522 (Concursos y Quiebras),
24.766 (Confidencialidad),
5.065 (Tarjetas de crédito),
Dec. 897/95 (Prenda con registro)

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

- No hay capitulo destinado a la materia “comercial”,
- No hace referencia alguna al “acto de comercio”
- No hace referencia al “comerciante”,
- No menciona a las “obligaciones de los comerciantes”,
- No menciona a los “agentes auxiliares de comercio”,
- No hace referencia a la “jurisdicción mercantil,

Jurisdicción Mercantil

DECRETO-LEY Nº 1285/58 SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICA ESTABLECE

Artículo 43 bis. - Los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal, conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero.

Conocerán, además, en los siguientes asuntos:

a) Concursos civiles;

b) Acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del Decreto Nº15.348/46, ratificado por la Ley Nº12.962;

c) Juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil. Cuando en estos juicios también se demandare a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el conocimiento de la causa corresponderá a los jueces nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal.

Materia Comercial en el C. C. y C. N.

- **El “comerciante” fue reemplazado por el “empresario”**
- **El “acto de comercio” fue desplazado por la “actividad económica organizada”.**
- **El eje del derecho comercial es “la empresa”**
- **El estatuto del “comerciante” se reemplaza por el estatuto del “empresario sometido a un régimen de “contabilidad obligatoria” y a un régimen de “publicidad registral”**
- **En materia de corretaje el nuevo Código establece que las reglas del contrato “no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales**

Contratos Civiles y Contratos Comerciales

- Se unificaron las obligaciones y los contratos civiles y comerciales
- Se incorporaron contratos típicamente comerciales regulados por el código de comercio o leyes posteriores ej.: leasing, consignación, corretaje, cuenta corriente común fideicomiso
- Incorporaron contratos de los civiles que se utilizaban en actividades comerciales
  ej.: permuta, locación, obra y servicios, transacción etc.
- Se expanden a las relaciones no comerciales, figuras que son instituciones mercantiles típicas:
- Ej. " contrato de arbitraje" (art. 1649)
-

CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES

- Obligados:

  Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

  Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección

- Personas Excluidas:

  Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. (Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades.)

  Las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local.

Registros indispensables

- Son registros indispensables, los siguientes:

  a) diario;
  b) inventario y balances;
  c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
  d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.

- Se prohíbe:
  a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
  b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos;
  c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error;
  d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;
  e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones

- Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.

El Código Civil y Comercial de la Nación

- Clasifica en forma unificada

  “personas humanas”

  “personas jurídicas”

  sin diferenciar entre sujetos “comerciales” y “civiles”.

- **ARTICULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.**
- **ARTICULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación**

Tipos de personas jurídicas

Personas jurídicas públicas.

- **a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;**

  b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

  c) la Iglesia Católica.

Personas jurídicas privadas

- **a) las sociedades;**

  b) las asociaciones civiles;

  c) las simples asociaciones;

  d) las fundaciones;

  e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

  f) las mutuales;

  g) las cooperativas;

  h) el consorcio de propiedad horizontal;

  i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Sociedad

una o más personas

en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley

se obligan a realizar aportes
para aplicarlos a la producción
o intercambio de bienes o servicios
participando de los beneficios
y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima.

La sociedad es un sujeto de derecho

Forma, prueba y procedimiento

El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad se otorgara por instrumento → publico
→ privado

El acto constitutivo, su modificación y el reglamento → deberá inscribirse en el Registro Publico local y en el Registro que corresponda a cada asiento de cada sucursal si lo hubiere

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipo de sociedad:

1) **El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios;**
2) **La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;**
3) **La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado**
4) **El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo;**
5) **El plazo de duración, que debe ser determinado;**
6) **La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;**
7) **Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;**
8) **Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;**
9) **Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.**

Régimen de Nulidad

- **Nulidad o anulación:**
  que afecte el vínculo de un socio no produce la nulidad del contrato

  prestación sea esencial de ese socio o socio único

- **En S. C. S., S. C. A. y S. C. e. I.**
  vicio de la voluntad del único socio de una categoría

  hace anulable el contrato

Se mantienen

objeto ilícito (nulidad absoluta)

objeto lícito con actividad ilícita (disolución y liquidación)

objeto prohibido en razón el tipo(nulidad absoluta)

Tipos de sociedades

- **Las sociedades**
- **a) regulares: Sociedad colectiva.**
- **Comandita simple ,**
- **Capital e industria**
- **Sociedad de Responsabilidad Limitada**
- **Sociedad Anónima**
- **Anónima Unipersonal**
- **Comandita por acciones**
- **Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria**
- **Constituida en el extranjero**

- **b) simples o residuales :Atípicas**
  - **Omisión de requisitos esenciales**
  - **Incumplimiento de formalidades**

Sociedades no constituidas según los tipos que la ley menciona

- **Si bien han sido establecidas por contrato, no están constituidas de acuerdo con los tipos de sociedades que establece la Ley (por ejemplo: S.A. o S.R.L.)**
- **Las que omita requisitos esenciales**
- **Incumpla las formalidades exigidas por la ley**
- **Los doctrinarios la denominan de diferente forma: residuales, informales, etc**

- **Efectos:**
- **El contrato social puede ser invocado entre los socios**
- **Es oponible a terceros solo si se prueba que conocieron la situación al tiempo de la contratación**
- **Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios**

- **Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten :**
- **a) una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones**
- **b) de una estipulación del contrato social en los términos del art 22**
- **C) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales**

SOCIEDADES FORMALES DE PERSONAS	Sociedad Colectiva	Sociedad Comandita Simple	Sociedad Capital e Industria	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Responsabilidad	Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria	**Socio Comanditado**: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria Socios Comanditarios: Por el capital aportado	**Socio Capitalista**: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria **Socio Industrial**: Hasta la concurrencia de la ganancia no percibida	Limitada a la integración de las cuotas suscriptas o adquiridas
Cantidad de Socios	Por lo menos dos	Por lo menos dos	Por lo menos dos	Por los menos dos, máximo 50
Contrato	Constitutivo y modificación. Instrumento Publico o Instrumento Privado: con firma certificada por escribano o funcionario del organismo que lleva el Registro Publico	Constitutivo y modificación Instrumento Publico o Instrumento Privado: con firma certificada por escribano o funcionario del organismo que lleva el Registro Publico	Constitutivo y modificación. Instrumento Publico o Instrumento Privado: con firma certificada por escribano o funcionario del organismo que lleva el Registro Publico	Constitutivo y modificación Instrumento Publico o Instrumento Privado: con firma certificada por escribano
Administración	Cualquiera de los socios, salvo que lo hayan pactado contractualmente	Cualquiera de los socios comanditados o un tercero que designen	Cualquiera de los socios, salvo que lo hayan pactado contractualmente	Uno o más gerentes, socios o no.
Denominación	Sociedad Colectiva o abreviatura S.C	Sociedad en comandita simpe o abreviatura SCS.	Sociedad de capital e industria o abreviatura SCI	Sociedad de Responsabilidad Limitada o abreviatura SRL

SOCIEDADES FORMALES DE ACCIONES	Sociedad Anónima (SA)	Sociedad Anónima Unipersonal	Sociedad en Comandita por acciones
Responsabilidad	Limitada a la integración de las acciones suscriptas	Limitada al capital suscripto por el accionista	Socio Comanditado: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria Socios Comanditarios: Por el capital que suscriben
Cantidad de Socios	Por lo menos dos	Uno	Por lo menos dos
Denominación	contener Sociedad Anónima o su abreviatura S.A	Debe contener su nombre la aclaración SAU	contener Sociedad Comandita por acciones o su abreviatura S. C A
Capital Social	Acciones	Acciones Totalmente suscripto e integrado al momento de constitución	Acciones
Administración	Directorio compuesto de uno o más directores En las sociedades anónimas del artículo 299, salvo en las previstas en el inciso 7), el directorio se integrará por lo menos con tres directores.	Directorio No se impone numero de directores	cualquier socio comanditado o tercero.
Contrato	Instrumento Publico y por acto único o por suscripción publica	instrumento público y por acto único.	Instrumento Publico
Fiscalización Privada Síndicos	Obligatorio para todas que están en el art 299 Ej.: Capital superior, oferta de debentures, servicios públicos etc.	Obligatorio No sindicatura plural	optativa
Fiscalización Estatal	Permanente: 1)oferta pública de acciones o debentures, 2)capital superior al monto mínimo periódicamente actualizado por el Poder ejecutivo 3) de economía Mixta o con participación estatal mayoritaria 4) operaciones de capitalización, ahorro o requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros 5) concesiones o servicios públicos 6) controlante o controlada por otra sujeta a fiscalización conforme los incisos anteriores Limitada: resto de las anonimas	Fiscalización estatal permanente	Están sujetas a las normas de la S.A salvo disposición contraria a la sección de la sección de Sociedades en Comandita por Acciones

Sociedad por Acciones Simplificada

1 o varias personas humanas o jurídicas

Responsabilidad: limitan a la integración de las acciones que suscriban o adquieran
sin perjuicio de garantizar solidaria e ilimitadamente a los terceros
la integración de los aportes

Forma de constitución: Instrumento Publico
Privado y firma certificada en forma judicial , notarial o bancaria, o autoridad del Registro Publico
medios digitales con firma digital, remitiendo al Registro Publico :formato digital

Limitaciones: No deben estar comprendidas en los supuestos de los incisos 1,3,4,5 del art 299 LGS

Capital social: dividirá en partes denominadas acciones.
Al constituirse su capital no podrá ser inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles

Representación legal: 1 a mas personas humanas, socio o no designadas en el instrumento constitutivo

Fiscalización: optativo establecido en el instrumento : órgano de fiscalización , sindicatura o consejo de vigilancia

Simplificación en los tramites:
SAS inscripta obtiene dentro de las 24 horas el CUIT sin presentar prueba de domicilio
Apertura de cuentas bancarias con el instrumento constitutivo y CUIT
Los socios de las SAS no residentes obtienen CDI dentro de las 24 horas

Transformación, fusión, escisión

- **De la Transformación**:

  Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad no se alteran su derechos y obligaciones:
- No se modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo societario., salvo acuerdo de los acreedores
- Si en razón a la transformación asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación

- **De la Fusión**

  Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas.

- **De la Escisión**

  I. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad;

  II. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;

  III .Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.

Resolución parcial. Disolución

- **De la Resolución Parcial**

  Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley.

De la disolución:

La sociedad se disuelve:
1) por decisión de los socios;
2) por expiración del término por el cual se constituyó
3) por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia;
4) por consecución del objeto por el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
5) por la pérdida del capital social;
6) por declaración en quiebra; la disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o se dispone la conversión
7) por su fusión, en los términos del artículo 82;
8) por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones; la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los SESENTA (60) días, de acuerdo al artículo 244, cuarto párrafo
9) por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la impusieran en razón del objeto.

Liquidación, intervención judicial

- **Liquidación**

  La sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese efecto, y se rige por las normas de su tipo societario

  Terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio

- **Intervención judicial**

  Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad.

Contratos asociativos

Es un acercamiento de colaboración entre distintas partes, interesadas en perseguir un fin común

No se les aplica las normas de sociedad

No son, ni por medio de ellos constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos derecho

- **El negocio en participación** tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro Público.

- Hay contrato de **Contrato de agrupación de colaboración** cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.

- Hay contrato de **unión transitoria** cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.

- Hay contrato **de consorcio de cooperación** cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

ACTO JURIDICO
Acreditar la Personería Jurídica

S.A

- **Original o copia certificada**

1 Estatuto de Sociedad Anónima, y todas sus modificaciones

2 Acta de Asamblea de designación de Autoridades

3 Actas de Directorio de distribución de cargos

4 Acta que expresamente lo autorice el otorgamiento de ese acto: cuando de la documentación constitutiva surja que requiere autorización del directorio, o de otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará el acta en donde especialmente se autoriza el otorgamiento de ese acto

5 Certificado de la IGJ que acredite la vigencia de la sociedad (donde consta que la sociedad se halla debidamente autorizada o inscripta)

APODERADOS

deberán presentar además

Poder otorgado por escritura publica que acredite el nombramiento

DNI del apoderado

S.R.L

- **Original o copia certificada de**

1 Contrato Social y sus modificatorias

2 Acta de asamblea de designación de autoridades y órganos de fiscalización en caso de corresponder

3 Acta que expresamente lo autorice el otorgamiento de ese acto para este otorgamiento: Cuando de la documentación constitutiva surja que requiere autorización de la reunión de socios, o de otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará el acta en donde especialmente se autoriza el otorgamiento de ese acto

4 Certificado de la IGJ que acredite la vigencia de la sociedad (donde consta que la sociedad se halla debidamente autorizada o inscripta)

APODERADOS

deberán presentar además

Poder otorgado por escritura publica que acredite el nombramiento

DNI del apoderado

BIBLIOGRAFIA

- Código Civil y Comercial de la Nación
- Ley General de Sociedades con sus modificatorias

